

P

**SARIFAH BINTI GHAFAR *lwn.* SITI NADZIRAH BINTI
MOHAMMAD NOOR, MOHD FUAD BIN RAMLI, HALIMAT-UL-
SA'ADIAH BINTI RAMLI, NOORIZAH BINTI RAMLI &
NOORHANA BINTI RAMLI**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin Dato' (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 22 November 2019 bersamaan 25 Rabiul Awal 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-044-0108-2018]

[Rayuan Terhadap Perintah Pengesahan Hibah Di Bawah Seksyen 61 (3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak Diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 14/8/2018. Perayu merayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10400-044-0222-2017 yang diberikan pada 14/8/2018 berhubung dengan pengesahan hibah. Tiada maklumat mengenai serahan Notis Rayuan kepada Responden.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah diserahkan kepada Perayu pada 18/12/2018 dan tiada sebarang respon daripada Perayu. Satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Perayu bertarikh 29/7/2019 bagi menunjuk sebab mengapa kes rayuan ini tidak wajar dibatalkan, namun tiada maklum balas daripada Perayu.

[3] Pada sidang rayuan hari ini bertarikh 22/11/2019, kami dapati bahawa Perayu telah gagal untuk mengambil tindakan yang sewajarnya sebagaimana yang telah dimaklumkan kepadanya. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti kes rayuan Pihak Perayu, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

71
momy

1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor